

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 19 Rabiâa I 1415 - 26 Août 1994

137^{ème} année

N° 67

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur

- Décret n° 94-1723 du 15 août 1994**, portant extension du périmètre communal de Moularès gouvernorat de Gafsa **1358**
- Décret n° 94-1724 du 15 août 1994**, portant extension du périmètre communal de Ghomrassen gouvernorat de Tataouine **1358**
- Création de marchés hebdomadaires **1359**

Ministère de la Justice

- Nomination d'un procureur général près la cour d'appel de Tunis **1359**
- Nomination du président du tribunal immobilier **1359**
- Abrogation d'un décret de maintien d'un magistrat en activité **1359**

Ministère des Affaires Etrangères

- Décret n° 94-1620 du 26 juillet 1994**, portant publication de la convention créant l'organisation pour la protection des végétaux au proche-orient, adoptée par la conférence des plénipotentiaires, tenue à Rabat du 16 au 18 février 1993 **1359**

Ministère de l'Economie Nationale

- Arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 août 1994, relatif à un permis de recherche **1366**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

- Décret n° 94-1729 du 22 août 1994**, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles sis à Radès du gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la construction de l'institut supérieur des études technologiques de Tunis **1368**

Avis et Communications

Ministère des Communications

- Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'épargne nationale de Tunisie **1370**

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Décret n° 94-1723 du 15 août 1994, portant extension du périmètre communal de Moularès gouvernorat de Gafsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre d'Etat ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ainsi que tous les textes qui l'ont révisée ou modifiée,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles et notamment son article 9,

Vu le décret du 14 mars 1966, portant création de la commune de Moularès,

Vu la délibération du conseil municipal de Moularès en date du 17 décembre 1991,

Vu la délibération du conseil régional de Gafsa du 10 novembre 1993,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le territoire de la commune de Moularès est modifié suivant la ligne polygonale fermée (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A) mentionnée en rouge sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

La ligne "AB" dirigée à l'est d'une distance de 2,620m allant du point A situé sur le sommet du monticule à l'ouest de l'entrée de la mine vers le point B situé à l'entrée de la mine.

La ligne "BC" ligne droite de 4,910m de longueur dirigée à 166,66gr au sud allant du point B vers le point C situé à l'intersection de cette ligne avec la voie ferrée en direction de Souatir.

La ligne "CD" longueur 2,280m dirigée à 110gr vers le sud-ouest allant du point C vers le point D sur la borne kilométrique n° 36 sur la MC 201, en direction de Metlaoui près du lycée secondaire.

La ligne "DE" longueur 2,270m dirigée à 115,5gr vers le sud-ouest allant du point D vers le point E situé au niveau de la maison de Larbi Ben Salah.

La ligne "EF" longueur 3,840m dirigée à 177,7gr vers l'ouest allant du point E la maison de Larbi Ben Salah vers le point F situé sur le point métallique de la voie ferrée vers Metlaoui.

La ligne "FG" longueur 2,950m dirigée à 183gr vers l'ouest allant du point F vers le point G situé à l'intersection de Oued Metlaoui avec la MC 201 en direction de Redeyef.

La ligne "GH" longueur 3,150m dirigée à 131gr vers le nord-ouest allant du point G vers le point H située sur la rive de Oued Moularès.

La ligne "HI" longueur 2,450m dirigée à 166,6gr vers le nord allant du point H vers le point I.

La ligne "IJ" longueur 1,550m dirigée à 185gr vers le nord-est allant du point I vers le point J sommet de la mine.

La ligne "JA" se dirige du point J pour se refermer sur le point A point de départ.

Art. 2. - Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, la municipalité de Moularès devra marquer sur le terrain tous les points du nouveau périmètre communal par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

Art. 3. - Les taxes municipales seront perçues et les règlements municipaux seront appliqués dans toute l'étendue du nouveau périmètre communal.

Art. 4. - A dater de la publication du présent décret le président de la commune de Moularès assurera la gestion et la conservation du domaine public communal à l'intérieur du nouvel alignement.

Art. 5. - Le président de la commune de Moularès devra afficher au siège de la commune le présent décret ainsi que le plan ci-joint pendant un mois à compter de sa publication.

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 août 1994.

*P/Le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

Décret n° 94-1724 du 15 août 1994, portant extension du périmètre communal de Ghomrassen gouvernorat de Tataouine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre d'Etat ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ainsi que tous les textes qui l'ont révisée ou modifiée,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles et notamment son article 9,

Vu le décret du 25 avril 1975, portant création de la commune de Ghomrassen,

Vu la délibération du conseil municipal de Ghomrassen en date du 20 novembre 1993,

Vu la délibération du conseil régional de Tataouine du 28 décembre 1993,

Vu l'avis des ministres de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le territoire de la commune de Ghomrassen est modifié suivant la ligne polygonale fermée (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) mentionnée en rouge sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

Du point n° 1 situé à Bir El Karma la limite se dirige vers le sud-est suivant une ligne conventionnelle droite jusqu'à la borne kilométrique (PK 2) située sur la route RVE n° 1006 reliant Ghomrassen à Guermeza point n° 2.

De ce point la limite se dirige vers l'est jusqu'au point n° 3 situé sur la route MC 207 reliant Ghomrassen à El Ferech à une distance de 400 m du réservoir d'eau puis la limite suit vers le nord-est une ligne droite et aboutit au point n° 4 situé au cimetière Ragoubet Ouled Bouzid puis la limite se dirige vers le nord suivant une ligne droite jusqu'au point n° 5 situé à la fin de Cheabet Insifri, de ce point la limite change de direction vers l'est suivant une ligne brisée et rejoint le sommet de Djebel El Mrabnine, le point n° 6 passant par la montagne de ce point elle bifurque vers l'est en passant par les sommets de Cheabets Jebel El Mrabnine jusqu'au point n° 7 situé à la fin de Cheabets El Horrigua, puis la limite se dirige vers le nord puis vers l'est suivant une ligne brisée et suit le Jebel Lahmar et aboutit au point n° 8 situé au Khachem Djebel Lahmar, puis la limite se dirige vers le nord-est suivant une ligne droite conventionnelle et aboutit au point n° 9 situé au bord de la route MC 121 à une distance de 230 m de la borne kilométrique n° 9 avec un angle de 106 G puis la limite change un peu de direction vers le nord suivant une ligne droite jusqu'au point n° 10 situé à une distance de 290 m du point n° 9 avec un angle de 189 G de ce point la limite change de direction vers le nord-ouest suivant une ligne droite et aboutit au point n° 11 sur la borne kilométrique (PK 1) de la route RVE 1001 reliant Ghomrassen à Bir Lahmar puis la limite se dirige vers l'ouest passant par Khachem Djebel Labguar et les sommets de Cheabets telque (Larab, Bhlili, Ejamaa, Beni Ghedir, Founess, El Bled, El Aïen et El Mâarek) suivant une ligne brisée jusqu'au point n° 12 situé sur la route MC 207 reliant Ghomrassen à

Ksar Hedada situé à une distance de 500 m du réservoir d'eau de la cité Bekhtit puis la limite se dirige vers le sud-ouest suivant une ligne droite et aboutit au point n° 1, point de départ.

Art. 2. - Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, la municipalité de Ghomrassen devra marquer sur le terrain tous les points du nouveau périmètre communal par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

Art. 3. - Les taxes municipales seront perçues et les règlements municipaux seront appliqués dans toute l'étendue du nouveau périmètre communal.

Art. 4. - A dater de la publication du présent décret le président de la commune de Ghomrassen assurera la gestion et la conservation du domaine public communal à l'intérieur du nouvel alignement.

Art. 5. - Le président de la commune de Ghomrassen devra afficher au siège de la commune le présent décret ainsi que le plan ci-joint pendant un mois à compter de sa publication.

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 août 1994.

*P/Le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui*

MARCHES HEBDOMADAIRES

Par décret n° 94-1725 du 15 août 1994.

Est modifié l'article premier du décret n° 92-1824 du 20 octobre 1992 comme suit :

Est institué à la commune de Grombalia du gouvernorat de Nabeul un marché hebdomadaire pour la vente des voitures et les équipements agricoles qui se tiendra le samedi.

Par décret n° 94-1726 du 15 août 1994.

Est institué à la commune d'El Bakalta du gouvernorat de Monastir un marché hebdomadaire qui se tiendra le dimanche.

Par décret n° 94-1727 du 15 août 1994.

Est institué dans la zone d'El Hachem de la commune de Zarzis du gouvernorat de Medenine un marché hebdomadaire qui se tiendra le jeudi.

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATIONS

Par décret n° 94-1651 du 2 août 1994.

Monsieur Béchir Kedous, magistrat de 3ème grade est nommé procureur général près la cour d'appel de Tunis à compter du 1er août 1994.

Par décret n° 94-1652 du 2 août 1994.

Monsieur Taïeb Elloumi, magistrat de 3ème grade est nommé président du tribunal immobilier à compter du 1er août 1994.

Par décret n° 94-1653 du 2 août 1994.

Le décret n° 93-2112 du 25 octobre 1993 est abrogé en ce qui concerne le maintien en activité de Monsieur Saâdallah Jemel procureur général près la cour d'appel de Tunis à compter du 1er août 1994.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 94-1620 du 26 juillet 1994, portant publication de la convention créant l'organisation pour la protection des végétaux au proche-orient, adoptée par la conférence des plénipotentiaires, tenue à Rabat du 16 au 18 février 1993.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 93-95 du 20 octobre 1993, portant ratification de la convention créant l'organisation pour la protection des végétaux au proche-orient, adoptée par la conférence des plénipotentiaires, tenue à Rabat du 16 au 18 février 1993.

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne en annexe au présent décret, la convention créant l'organisation pour la protection des végétaux au proche-orient, adoptée par la conférence des plénipotentiaires, tenue à Rabat du 16 au 18 février 1993.

Art. 2. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 juillet 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

ACCORD PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION POUR LA PROTECTION DES VEGETAUX AU PROCHE-ORIENT PREAMBULE

Les parties contractantes,

Reconnaissant : l'utilité d'une coopération internationale en matière de lutte contre les ennemis des végétaux et produits végétaux et contre leur propagation, notamment au-delà des frontières nationales, et désireuses d'assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins,

Constatant : que la mise en œuvre et le succès de cette coopération peuvent être considérablement renforcés et facilités par la création d'organes régionaux tels que ceux déjà établis dans la plupart des régions du monde,

Considérant : que la meilleure façon d'assurer la coopération dans la région du proche-orient consiste à créer une organisation régionale pour la protection des végétaux travaillant en collaboration avec tous les pays et toutes les organisations et agences gouvernementales et non gouvernementales qui sont en mesure de lui fournir un concours financier ou technique,

Rappelant : que l'article VIII de la convention internationale pour la protection des végétaux approuvé par la conférence de l'organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) à sa sixième session, le 6 décembre 1951 et révisé à sa douzième session en novembre 1979, stipule que les parties contractantes s'engagent à collaborer pour établir dans les régions appropriées des organisations régionales pour la protection des végétaux,

Sont convenues de ce qui suit :

Article I

Création

Les parties contractantes créent par les présentes l'organisation pour la protection des végétaux au proche-orient, appelée ci-après "l'organisation", ayant les objectifs et fonctions énumérés dans les articles III et IV ci-après.

Article II

Définitions

Conformément aux dispositions de l'article II de la convention internationale pour la protection des végétaux.

Le terme "végétaux" désigne les plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences.

L'expression "produits végétaux" désigne les produits non manufacturés d'origine végétale (y compris les semences non visées par la définition du terme "végétaux"), ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de diffusion des ennemis des végétaux et produits végétaux.

Le terme "ennemis" désigne toute forme de vie végétale ou animale, ainsi que tout agent pathogène, nuisible ou potentiellement nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux.

Article III

Objectifs

L'objectif de l'organisation est avant tout de promouvoir la coopération internationale dans la région grâce à un renforcement des activités et capacités concernant la protection des végétaux dans le but de :

- a) lutter de manière appropriée contre les ennemis des végétaux et des produits végétaux
- b) prévenir la propagation des ennemis économiquement importants des végétaux et des produits végétaux, notamment au-delà des frontières nationales
- c) faire en sorte que les mesures phytosanitaires entravent le moins possible le commerce internationale.

Article IV

Fonctions

Pour réaliser ses objectifs, l'organisation :

- a) facilite l'application des dispositions de la convention internationale pour la protection des végétaux et notamment les mesures de lutte phytosanitaire et aide les gouvernements à choisir les mesures techniques, administratives et législatives nécessaires pour prévenir l'introduction et la propagation des ennemis des végétaux et des produits végétaux
- b) facilite l'application des dispositions du code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides adopté par la conférence de la FAO à sa vingt-troisième session en novembre 1985 et amendé à sa vingt-cinquième session en novembre 1989
- c) aide les gouvernements, le cas échéant, à mettre en œuvre les mesures visées aux alinéas a) et b) ci-dessus
- d) coordonne et appuie, le cas échéant, des campagnes internationales de lutte contre les ennemis des végétaux et des produits végétaux
- e) obtient des gouvernements, et de toute autre source, des informations sur l'existence, l'apparition ou la propagation d'ennemis des végétaux et des produits végétaux et transmet ces informations aux Etats membres et organisations concernés
- f) organise l'échange d'information sur les législations phytosanitaires nationales ou d'autres mesures entravant la libre circulation des végétaux et produits végétaux

g) promeut l'harmonisation des mesures phytosanitaires et, en particulier, des principes et des procédures phytosanitaires, ainsi que des évaluations des risques d'infestation, de façon que la surveillance phytosanitaire ne serve pas de prétexte à des restrictions internationales injustifiées

h) facilite la coopération en matière de recherche sur les ennemis des végétaux et des produits végétaux et sur les méthodes de lutte appropriées ainsi que l'échange d'informations scientifiques pertinentes

i) publie sous une forme appropriée du matériel publicitaire ou du matériel technique ou scientifique spécialisé en fonction de ses besoins

j) adresse des recommandations aux gouvernements sur toutes questions mentionnées dans le présent article

k) exerce toute autre activité nécessaire ou utile à la réalisation de ses objectifs.

Article V

Siège

L'organisation a son siège à Rabat (Maroc). Toutefois, si à la date à laquelle le présent accord entre en vigueur le Royaume du Maroc n'a pas déposé d'instrument de ratification ou d'adhésion concernant le présent accord, le conseil d'administration décidera du siège de l'organisation à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article VI

Membres

Sont membres de l'organisation :

- a) les Etats énumérés à l'annexe I du présent accord qui ratifient celui-ci ou qui y adhèrent conformément aux dispositions de l'article XIX.1
- b) les Etats non énumérés dans l'annexe I qui sont admis comme membres en vertu de l'article XIX.5

Article VII

Comités nationaux pour la protection des végétaux

1 - Chaque Etat membre de l'organisation devra se doter d'un comité pour la protection des végétaux qui sera chargé de coordonner les activités concernant la protection des végétaux.

2 - Ce comité est constitué notamment de représentants :

- i) des services nationaux de protection des végétaux
- ii) des institutions nationales de recherche sur la protection des végétaux
- iii) des établissements universitaires nationaux d'enseignement sur la protection des végétaux.

Article VIII

Droits et obligations des Etats membres

1 - Les Etats membres ont, conformément au présent accord, le droit :

a) d'obtenir sur leur demande les informations dont dispose l'organisation sur des questions relatives aux objectifs et aux fonctions de l'organisation qui peuvent les intéresser, y compris des directives pour obtenir une assistance technique et une collaboration à l'étude de leurs problèmes, et

b) de désigner l'autorité nationale qui lui semble la plus appropriée pour assurer la liaison entre le gouvernement et l'organisation

c) de recevoir gratuitement les publications et autres documents d'information distribués par l'organisation.

2 - Outre les autres obligations stipulées dans le présent accord, les Etats membres ont pour obligations :

a) de participer aux décisions relatives aux activités techniques de l'organisation

b) de fournir, dès que possible, les informations raisonnablement demandées par l'organisation, dans la mesure où cela n'est pas contraire aux lois ou règlements de l'Etat membre

c) de fournir à l'organisation et à ses Etats membres, dans la mesure où les constitutions respectives des Etats le permettent, tous services et installations nécessaires au bon fonctionnement de l'organisation; et

d) de collaborer en règle générale à la réalisation des objectifs de l'organisation et d'aider celle-ci à s'acquitter de ses fonctions.

Article IX

Conseil d'administration

1 - L'organisation est dotée d'un conseil d'administration comprenant tous les Etats membres. Le conseil d'administration est l'organe suprême de l'organisation.

2 - Le conseil d'administration adopte son propre règlement intérieur.

3 - Le conseil d'administration tient une session ordinaire tous les deux ans, en un lieu et à une date qu'il détermine.

4 - Des sessions extraordinaires du conseil d'administration peuvent être convoquées par son président à la demande d'un tiers des Etats membres.

5 - A chaque session ordinaire, le conseil d'administration élit son président et les autres membres du bureau. Le président, dont le mandat expire à la prochaine session ordinaire du conseil d'administration, est à la fois président du conseil d'administration et du comité exécutif.

6 - Chaque Etat membre dispose d'une voix. A moins que le présent accord n'en dispose autrement, toutes les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. Le quorum est constitué par la majorité simple des Etats membres.

7 - Le conseil d'administration peut, dans son règlement intérieur, instituer une procédure permettant au président d'obtenir un vote des membres du conseil d'administration sur une question spécifique sans avoir à convoquer une réunion du conseil.

Article X

Fonctions du conseil d'administration

1 - Le conseil d'administration :

a) examine le rapport et les recommandations que lui soumet le comité exécutif sur les travaux de l'organisation depuis sa précédente session ordinaire

m) approuve les arrangements officiels avec les autres organisations ou institutions visées à l'article XVIII et avec les gouvernements, y compris l'accord de siège conclus entre l'organisation et le pays où l'organisation a son siège (ci-après dénommé "le pays hôte")

n) décide de la création de tout organe subsidiaire qui peut être nécessaire ou utile à l'exercice des fonctions de l'organisation et de sa dissolution, le cas échéant

o) adopte le statut du personnel déterminant les conditions générales d'emploi du personnel; et

p) exerce toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par le présent accord ou qui sont nécessaires ou utiles au bon déroulement des activités de l'organisation.

2 - Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine lui-même, déléguer toute fonction relevant de son mandat au comité exécutif, à l'exception toutefois des fonctions spécifiées aux alinéas a), b), c), d), h), i), j) et k) du paragraphe 1 ci-dessus.

Article XI

Adoption de normes, directives et recommandations harmonisées concernant la protection des végétaux

Toutes les normes, directives et recommandations harmonisées adoptées par le conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article X.1 d) le sont à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, après leur adoption, elles sont transmises aux Etats membres pour acceptation.

Article XII

Observateurs

Le directeur exécutif peut inviter, sous réserve d'approbation par le conseil d'administration, les Etats non membres, les organisations et les institutions susceptibles d'apporter une contribution utile aux activités de l'organisation à être représentés aux sessions du conseil d'administration en tant qu'observateurs.

Article XIII

Comité exécutif

1 - L'organisation a un comité exécutif constitué du président, élu conformément aux dispositions de l'article IX.5, et des représentants désignés de six Etats membres élus par le conseil d'administration.

2 - Les six Etats membres mentionnés au paragraphe 1 sont élus, compte dûment tenu de la diversité agroclimatique de la région et du principe de la rotation des Etats membres, à chaque session ordinaire du conseil d'administration pour deux ans. Toutefois, à la première session ordinaire du conseil, trois des six Etats membres sont élus pour trois ans. Lors des sessions ordinaires ultérieures, le conseil précise la date à partir de laquelle commence à courir le mandat de deux ans de chacun des six Etats membres élus à ladite session. Tout siège devenant vacant dans l'intervalle entre les élections est pourvu par cooptation sous réserve du consentement de l'Etat membre concerné. L'Etat ainsi coopté est membre du comité exécutif jusqu'à la fin du mandat de l'Etat qu'il remplace.

3 - Le comité exécutif se réunit au moins une fois par an à une date qu'il détermine. Des sessions extraordinaires du comité exécutif peuvent être convoquées à la demande du président ou de la majorité de ses membres. En règle générale, le comité exécutif tient ses sessions au siège de l'organisation.

4 - A l'exception du président, qui est élu par le conseil d'administration comme stipulé au paragraphe 5 de l'article IX, le comité exécutif élit parmi ses membres un bureau à la session annuelle prévue au paragraphe 3 du présent article. Le bureau reste en fonction jusqu'à la session annuelle suivante. Le comité exécutif adopte son propre règlement intérieur. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. Le quorum est constitué par la majorité simple des membres.

5 - Le conseil d'administration peut adopter des règles permettant au président du comité exécutif de consulter ses membres par correspondance ou par tout autre moyen rapide de communication, si des questions d'urgence exceptionnelle appelant des décisions du comité se posent entre deux sessions du comité.

6 - Le comité exécutif :

a) examine les activités de l'organisation

b) adresse au conseil d'administration des recommandations sur toutes questions intéressant les fonctions dudit conseil

c) donne des orientations au directeur exécutif de l'organisation sur l'application des politiques et des décisions adoptées par le conseil d'administration

d) s'acquitte de toutes autres fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent accord ou qui lui sont déléguées par le conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article X.2; et

e) crée des groupes de travail spécialisés pour répondre à des situations particulières, le cas échéant.

7 - A l'issue de chacune de ses sessions, le comité exécutif adopte un rapport qui est présenté au conseil d'administration.

Article XIV

Organes subsidiaires

Comme prévu à l'article X.1 n), le conseil d'administration peut créer des organes ad hoc ou permanents constitués de personnes choisies en fonction de leur compétence et de leur expérience particulière en matière de protection des végétaux pour conseiller le comité exécutif sur des questions techniques spécifiques. Comme prévu à l'article XIII.6 e), le comité exécutif peut créer des groupes de travail spécialisés pour répondre à des situations particulières.

Article XV

Directeur exécutif et personnel

1 - L'organisation a un directeur exécutif nommé par le conseil d'administration, qui détermine ses conditions de service.

2 - Le directeur exécutif est représentant légal de l'organisation. Il en dirige les activités conformément à la politique et aux décisions adoptées par le conseil d'administration et aux directives du comité exécutif.

3 - Par l'intermédiaire du comité exécutif, le directeur exécutif présente au conseil d'administration à chacune de ses sessions ordinaires :

a) un rapport sur les activités de l'organisation ainsi que les comptes vérifiés; et

b) un projet de programme de travail et un projet de budget pour l'exercice financier suivant.

4 - Le directeur exécutif :

a) prépare et organise les sessions du conseil d'administration et du comité exécutif ainsi que toutes les autres réunions de l'organisation, il fournit le secrétariat de ces réunions

b) assure la coordination entre les membres de l'organisation

c) organise des conférences, symposiums, programmes de formation régionaux et autres réunions conformément au programme de travail approuvé

d) propose des programmes d'action à exécuter conjointement avec des organismes régionaux et autres organismes internationaux

e) est responsable de la gestion de l'organisation

f) s'assure la publication de résultats de recherche, de manuels de formation, de feuilles d'information et d'autres documents, selon que de besoin

g) prend des décisions dans d'autres domaines conformément aux objectifs de l'organisation

h) s'acquitte de toute autre fonction que peut lui confier le conseil d'administration.

5 - Le directeur exécutif est assisté d'un directeur exécutif adjoint nommé par lui avec l'approbation du comité exécutif.

6 - Le directeur exécutif adjoint et les autres fonctionnaires de l'organisation sont nommés par le directeur exécutif de l'organisation conformément à la politique et aux principes directeurs définis par le conseil d'administration et conformément au statut du personnel. Le directeur exécutif promulgue le règlement du personnel, selon que de besoin, pour donner effet audit statut.

Article XVI

Ressources de l'organisation

1 - Les ressources de l'organisation comprennent :

a) les contributions annuelles des Etats membres de l'organisation

b) les recettes provenant de la fourniture de services payants

c) les dons, legs, subventions et toute autre forme de donation, de quelque source que ce soit, approuvés par le comité exécutif, sous réserve que leur acceptation soit compatible avec les objectifs de l'organisation

d) le produits du placement de ses fonds ou d'une partie de ceux-ci

e) toutes autres ressources approuvées par le comité exécutif et compatibles avec les objectifs de l'organisation.

2 - Les Etats membres de l'organisation s'engagent à verser des contributions annuelles au budget ordinaire de l'organisation en monnaies librement convertibles.

3 - A chaque session ordinaire, le conseil d'administration de l'organisation, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimé ou, si possible, par consensus, fixe le montant total des contributions pour les deux années suivantes. Il répartit ledit montant entre les Etats membres sur la base des taux qui leur sont appliqués selon le barème de contribution en vigueur aux nations unies à ce moment-là.

4 - Pour calculer la contribution annuelle de chaque Etat membre, la quote-part mise à charge est divisée en deux tranches égales, l'une payable au début de la première année de l'exercice biennal et l'autre au début de la seconde année.

5 - Un Etat membre qui est en retard dans le versement de sa contribution à l'organisation perd son droit de vote au conseil d'administration et au comité exécutif si le montant de ses arriérés égale ou dépasse le montant des contributions dont il est redevable pour les deux années civiles précédentes. Le conseil d'administration peut, néanmoins, autoriser ledit Etat membre à voter au conseil d'administration et au comité exécutif.

Si la preuve lui a été fournie que ledit Etat membre n'a pas pu verser sa contribution pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Article XVII

Statut juridique, privilèges et immunités

1 - L'organisation est une organisation intergouvernementale indépendante jouissant de la personnalité juridique et ayant capacité pour accomplir tout acte juridique nécessaire à la réalisation de ses objectifs et à l'exercice de ses fonctions.

2 - L'organisation a la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.

3 - Chaque Etat membre de l'organisation accorde :

a) à l'organisation et à ses biens, fonds et avoirs tous privilèges, immunités et facilités qui peuvent être utiles pour permettre à l'organisation d'exercer ses activités; et

b) aux représentants de tout Etat ou de toute organisation intergouvernementale exerçant des fonctions officielles liées aux activités de l'organisation, ainsi qu'au directeur exécutif et au personnel de l'organisation, les privilèges, immunités et facilités nécessaires pour leur permettre d'exercer leurs fonctions officielles.

4 - Chaque Etat membre accorde le statut, les privilèges et les immunités évoqués ci-dessus en appliquant, mutatis mutandis, à l'organisation, aux représentants des Etats et des organisations intergouvernementales, ainsi qu'au directeur exécutif et au personnel de l'organisation, les privilèges et immunités prévus dans la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947.

5 - Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus, le pays hôte s'engage à accorder les privilèges, immunités et facilités énoncés à l'annexe II du présent accord.

6 - L'organisation peut conclure avec les pays où sont situés ses bureaux des accords précisant les privilèges, immunités et facilités

dont jouit l'organisation pour pouvoir réaliser ses objectifs et s'acquitter de ses fonctions.

Article XVIII

Relations avec d'autres organisations et institutions

L'organisation peut coopérer avec d'autres organisations ou institutions intergouvernementales. A cette fin, le directeur exécutif, agissant sous l'autorité du conseil d'administration, peut établir des relations de travail avec ces organisations ou institutions et prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une coopération efficace. Tout arrangement officiel conclu avec ces organisations ou institutions est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Article XIX

Signature, ratification, adhésion, entrée en vigueur et admission

1 - Les Etats énumérés à l'annexe I peuvent devenir parties au présent accord :

- a) par signature suivie du dépôt d'un instrument de ratification; ou
- b) par dépôt d'un instrument d'adhésion.

2 - Le présent accord sera ouvert à la signature des Etats énumérés à l'annexe I à Rabat, le 18 février 1993, et par la suite au siège de l'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à Rome.

3 - Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du directeur général de la FAO qui est le dépositaire du présent accord.

4 - Le présent accord entre en vigueur pour tous les Etats qui l'ont ratifié ou qui y ont adhéré à dater du jour où les instruments de ratification ou d'adhésion ont été déposés par les gouvernements d'au moins dix des Etats énumérés à l'annexe I. Toute autre Etat mentionnée à l'annexe I devient partie au présent. Accord à dater du jour du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

5 - A tout moment après l'entrée en vigueur du présent accord, tout Etat qui ne figure pas à l'annexe I peut notifier au directeur général de la FAO son désir de devenir membre de l'organisation. Cette notification sera accompagnée d'un instrument d'adhésion par lequel l'Etat intéressé accepte d'être lié par les dispositions du présent accord à dater du jour de son admission. Le directeur général de la FAO transmettra des copies de ladite notification et de l'instrument au conseil d'administration, par l'intermédiaire du directeur exécutif de l'organisation pour la protection des végétaux au Proche-Orient. Si, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, le conseil d'administration décide d'admettre l'Etat, l'adhésion de ce dernier prendra effet à la date de ladite décision qui sera notifiée sans tarder au directeur général de la FAO.

6 - La ratification du présent accord ou l'adhésion à ce dernier ne peut être assortie d'aucune réserve.

Article XX

Amendements

1 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-après, le conseil d'administration peut amender le présent accord à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que cette majorité représente plus de la moitié des Etats membres.

Tout amendement prend effet, pour toutes les parties contractantes, à dater du soixantième jour qui suit son adoption par le conseil d'administration.

2 - Des propositions d'amendement du présent accord peuvent être présentées par le comité exécutif ou par un Etat membre dans une communication adressée au directeur général de la FAO qui en avise sans délai tous les Etats membres et le directeur exécutif de l'organisation.

3 - Aucune proposition d'amendement ne peut être examinée par le conseil d'administration si elle n'a pas été notifiée par le directeur général de la FAO aux Etats membres soixante jours au moins avant l'ouverture de la session à laquelle elle doit être examinée. L'adoption de tout amendement est notifiée sans délai au directeur général de la FAO.

4 - L'annexe II au présent accord ne peut être modifiée que selon les modalités prévues dans cette même annexe.

Article XXI

Retrait et cessation

1 - A tout moment après l'expiration d'un délai de quatre ans à dater du jour où il est devenu partie au présent accord, tout Etat membre peut notifier au directeur général de la FAO son intention de se retirer de l'organisation. Ce retrait prend effet un an après la date de sa notification ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans cette notification. Les obligations financières de l'Etat membre courent sur toute l'année où le retrait prend effet.

2 - Si, à la suite du retrait d'un Etat membre, le nombre des Etats membres devient inférieur à dix, le conseil d'administration procède à la liquidation de l'organisation et en avise le dépositaire.

3 - Aux fins de cette liquidation, le conseil d'administration ordonne le transfert au pays hôte des terrains fournis par ce dernier, ainsi que des bâtiments et installations qui s'y trouvent, le retour aux donateurs respectifs du solde inutilisé des fonds par eux donnés et la vente de tout avoir restant. Le produit de ladite vente ainsi que tous les autres avoirs liquidés de l'organisation sont, une fois acquittées toutes les obligations, y compris les frais de liquidation, répartis entre les Etats qui étaient membres de l'organisation au moment de la notification du retrait mentionné au paragraphe 2, au prorata des contributions qu'ils avaient versées conformément aux dispositions de l'article XVI.2 pour l'année durant laquelle ledit retrait a été notifié.

Article XXII

Interprétation et règlement des différends

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, s'il n'est pas possible de le régler par négociation, par conciliation ou par une procédure analogue, peut être soumis par l'une quelconque des parties au conseil d'administration dont la décision est souveraine et a force obligatoire pour les parties.

Article XXIII

Dépositaire

1 - Comme stipulé au paragraphe 3 de l'article XIX, le directeur général de la FAO est le dépositaire du présent accord. Le dépositaire :

a) adresse des copies certifiées conformes du présent accord aux gouvernements des Etats énumérés à l'annexe I et à tout autre gouvernement qui en fait la demande,

b) fait enregistrer le présent accord, dès son entrée en vigueur, auprès du secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, et

c) informe les Etats énumérés à l'annexe I et tout Etat qui a été admis comme membre de l'organisation :

i) des signatures apposées au présent accord et des instruments de ratification ou d'adhésion déposés conformément aux dispositions de l'article XIX.1,

ii) de la date à laquelle le présent accord entre en vigueur en vertu de l'article XIX.4,

iii) de toute notification du désir d'un Etat de devenir membre de l'organisation et de toute admission effectuée en vertu de l'article XIX.5,

iv) de tout amendement proposé du présent accord, ainsi que de tout amendement adopté en vertu de l'article XX,

v) de toute décision de retrait de l'organisation notifiée en vertu de l'article XX.1, et

vi) de toute notification signifiée en vertu de l'article XXI.2.

2 - Le texte original du présent accord est déposé aux archives de la FAO.

Article XXIV

Annexes

les annexes I et II font partie intégrante du présent accord.

Fait à Rabat, Maroc, le 18 février 1993, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe et française, chacune des versions faisant également foi.

Annexe I de l'accord

Liste des Etats mentionnés à l'article VI (a)

Afghanistan
Algérie
Arabie Saoudite, Royaume d'
Bahreïn
Chypre
Djibouti
Egypte
Emirats Arabes Unis
Iran, République Islamique d'
Iraq
Jamahiriya Arabe Libyenne
Jordanie
Koweït
Liban
Malte
Maroc
Mauritanie
Oman
Pakistan
Qatar
Somalie
Soudan
Syrie
Tunisie
Turquie
Yémen, République du

Annexe II de l'accord Engagements du pays hôte Introduction

Cette annexe définit les droits et obligations supplémentaires du pays hôte dont il est question à l'article XVII.5 du présent accord. Elle s'applique à l'Etat mentionné dans la partie B ci-après aussi longtemps que celui-ci reste le pays hôte.

Partie A

Dispositions générales

Section 1

Privilèges, immunités et facilités accordés à l'organisation

1 - Sans préjudice de l'article XVII.3 a) du présent accord, le pays hôte s'engage à accorder les privilèges, immunités et facilités ci-après à l'organisation et à ses biens, fonds et avoirs en quelque endroit qu'ils se trouvent dans ledit pays :

a) immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l'organisation a expressément renoncé dans un cas particulier,

b) immunité contre toute perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et autre forme d'ingérence,

c) droit de détenir des fonds ou des devises de toute nature, d'avoir des comptes en n'importe quelle monnaie, de transférer des fonds ou des devises étrangères à l'intérieur du pays hôte ou à l'étranger et de convertir n'importe quelle monnaie étrangère en n'importe quelle autre,

d) sans préjudice des mesures de sécurité appropriées qui pourraient être définies par accord entre le pays hôte et l'organisation, soustraction à la censure de toute la correspondance officielle et de toutes les autres communications officielles,

e) exonération de tout impôt direct ou indirect sur les biens, les revenus et les transactions officielles de l'organisation, à l'exception des taxes ne constituant que la simple rémunération de services rendus,

f) exonération de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d'importation ou d'exportation sur les objets importés ou exportés par l'organisation ou sur les publications diffusées par l'organisation, à des fins officielles.

2 - Le pays hôte fait toute diligence pour garantir que la sécurité et la tranquillité des locaux de l'organisation ne soient troublées en aucune manière et, si le directeur exécutif de l'organisation le demande, assure la protection policière nécessaire à cet effet.

3 - Pour ses communications officielles, l'organisation jouit d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé par le pays hôte à toute autre organisation ou à tout gouvernement, et notamment aux missions diplomatiques de ces derniers, en matière de priorités et de tarifs pour les services postaux, télégraphiques, téléphoniques et autres moyens de communication.

Section 2

Privilèges, immunités et facilités accordés aux représentants officiels, au directeur exécutif et au personnel de l'organisation et autres personnes

1 - Sans préjudice de l'article XVII.3 b) du présent accord, le pays hôte s'engage en particulier à accorder les privilèges, immunités et facilités ci-après :

a) aux représentants de tout Etat ou de toute organisation intergouvernementale dans l'exercice de leurs fonctions officielles liées aux activités de l'organisation :

i) immunité d'arrestation et de détention - excepté en cas de flagrant délit - et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute poursuite en justice,

ii) inviolabilité de tous papiers et documents,

iii) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes mesures restrictives relatives à l'immigration, de toutes formalités d'enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national,

iv) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire,

b) au directeur exécutif et au personnel de l'organisation :

i) immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits),

ii) exonération d'impôts sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par l'organisation,

iii) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints et les personnes à leur charge de toutes mesures restrictives relatives à

l'immigration et de toutes formalités d'enregistrement des étrangers,

iv) en période de crise, mêmes facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leurs conjoints et les personnes à leur charge que celles qui sont accordées aux membres de rang comparable des missions diplomatiques,

v) à condition qu'ils ne soient pas ressortissants du pays hôte, le droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets, y compris une automobile, à l'occasion de leur première prise de fonction dans l'organisation, ainsi que des articles de remplacement dudit mobilier et desdits effets, y compris une automobile, à des intervalles dont conviendront l'organisation et le gouvernement du pays hôte.

2 - Outre les privilèges et immunités mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, le directeur et le personnel de l'organisation, à l'occasion de leur première prise de fonction dans l'organisation, ainsi que des articles de remplacement dudit mobilier et desdits effets, y compris une automobile, à des intervalles dont conviendront l'organisation et le gouvernement du pays hôte, jouissent des mêmes privilèges, en ce qui concerne les facilités de change, que les membres de rang comparable des missions diplomatiques.

3 - Sous réserve de l'application de mesures visant à préserver la santé et la sécurité publiques, qui seront convenues entre le pays hôte et l'organisation, le pays hôte n'impose aucune restriction à l'entrée sur son territoire, au séjour et au départ des représentants des Etats ou des organisations intergouvernementales mentionnées au paragraphe 1 a) et de leur conjoints, du directeur exécutif et du personnel de l'organisation, de leurs conjoints et des personnes à leur charge, ainsi que de toute personne se rendant à l'organisation pour des raisons liées aux activités de celle-ci.

4 - Tout visa demandé pour les personnes mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus est accordé ou renouvelé sans frais et sans délai.

Section 3

Application des lois du pays hôte

L'organisation collabore avec les autorités compétentes du pays hôte pour faciliter la bonne administration de la justice, assurer l'observation des règlements de police et éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités accordés en vertu de l'article XVII du présent accord ou de la présente annexe. L'organisation examine sans délai les demandes de levée d'immunité au cas où l'immunité conférée à une personne en vertu de la présente annexe entraverait le cours de la justice et si ladite immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'organisation.

Section 4

Amendement de cette partie de l'annexe

1 - Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, la partie A de la présente annexe peut être modifiée dans les conditions prévues par l'article XX.1 à 3 du présent accord.

2 - Nonobstant toute autre disposition du présent accord, y compris la présente annexe, et tant qu'un accord de siège reste en vigueur entre le pays hôte et l'organisation, cette partie de l'annexe ne peut être amendée sans le consentement exprès du pays hôte.

Partie B

Dispositions particulières applicables au Royaume du Maroc

Section 1

Locaux de l'organisation et installations connexes

1 - Le siège de l'organisation sera situé à Rabat.

2 - Le Royaume du Maroc s'engage à prendre les dispositions voulues pour :

a) la mise à la disposition de l'organisation pour son usage exclusif, de locaux meublés et équipés du téléphone, d'un photocopieur, d'un télex et d'un télécopieur et comprenant trois bureaux de direction et un bureau destiné au secrétariat ainsi qu'un grand amphithéâtre permettant d'accueillir des réunions et manifestations internationales,

b) la prise en charge des coûts d'entretien et d'alimentation en électricité, chauffage et eau,

c) la mise à disposition de l'organisation, à temps complet d'une secrétaire de direction, d'une dactylographe, d'un vagemestre et d'un chauffeur.

3 - Les locaux mentionnés au paragraphe 2 seront mis à la disposition de l'organisation pour aussi longtemps que le Maroc sera le pays hôte. En cas de transfert du siège de l'organisation, le Royaume du Maroc versera à celui-ci, au titre de perte de jouissance des locaux et installations financés en tout ou en partie pour l'organisation, une indemnité équitable au vu des circonstances.

4 - A la demande de l'organisation, le Maroc fera exécuter à ses frais tout dépannage ainsi que toutes réparations nécessaires aux locaux mentionnés au paragraphe 2.

5 - Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel de l'organisation pourront utiliser tous les moyens de transport publics aux mêmes tarifs et dans les mêmes conditions que le personnel des missions diplomatiques.

Section 2

Privilèges, immunités et facilités

1 - Les impôts visés à la section 1, paragraphe 1 e) de la partie A comprennent les droits de douane et taxes sur les véhicules automobiles, sur le mobilier et les équipements. De même, sont aussi exemptés de droits de douane et taxes les donations, y compris les donations de toutes choses que l'organisation juge nécessaires à son établissement ou à l'accomplissement de ses objectifs.

2 - Tous les fonds ou biens transférés par l'organisation à des fins éducatives ou scientifiques à une personne physique ou à une organisation sans but lucratif sont exempts du paiement d'impôts par ladite personne ou organisation.

3 - Les membres du personnel de l'organisation, y compris le directeur exécutif, sont autorisés, s'ils ne sont pas ressortissants marocains à conserver des avoirs en dehors du Maroc et sont exonérés de toute imposition quelle qu'elle soit sur les revenus provenant de sources situées en dehors du Royaume du Maroc ou sur les biens situés en dehors du Maroc. Ils sont en outre exempts de toute obligation relative au service national.

4 - Le Royaume du Maroc adoptera toutes les dispositions législatives nécessaires pour donner effet à la personnalité juridique de l'organisation ainsi qu'aux privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent accord, y compris la présente annexe.

Section 3

Modification de cette partie de l'annexe

1 - Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, la partie B de la présente annexe peut être amendée dans les conditions prévues par l'article XX.1 à 3 du présent accord.

2 - Nonobstant toute autre disposition du présent accord, y compris la présente annexe, cette partie de l'annexe ne peut être amendée sans le consentement exprès du Royaume du Maroc.

Fait à Rabat, Maroc, le 18 février 1993, en un seul exemplaire en langues anglaise, arabe et française.

En foi de quoi les soussignés, représentants dûment autorisés des parties contractantes, ont signé le présent accord.

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 août 1994, portant rénonciation partielle et extension de la durée de validité du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Gabès Jerba Ben Gardane".

Le ministre de l'économie nationale,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948, instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 72-24 du 27 avril 1972, portant approbation de la convention et du cahier des charges et leurs annexes signés à Tunis le 5 avril 1971 entre l'Etat Tunisien d'une part, et les sociétés Canadian Industriel Gas And Oil Ltd (CIGOL) et T.H Weisser K.G d'autre part,

Vu la loi n° 84-50 du 14 juillet 1984, portant approbation de l'avenant à la convention susvisée, signé le 20 septembre 1983 entre l'Etat tunisien et Marathon Petroleum Tunisia Ltd "Marathon", Murphy Tunisia Oil Compagny "Murphy Enserch Tunisia Inc Enserch", Canam Off-shore Ltd "Canam" et Svenska Petroleum A.B "Svenska",

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985, ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987, portant modification du décret-loi susvisé,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990, portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986, portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 12 août 1971, portant institution du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane",

Vu l'arrêté du 25 décembre 1971, portant cession partielle au profit des sociétés Murphy et Odeco des intérêts détenus par Cigol et Weisser dans le permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane",

Vu l'arrêté du 21 avril 1974, portant cession partielle des intérêts des sociétés Odeco, Cigol et Weisser au profit de Marathon,

Vu l'arrêté du 28 juin 1974, portant extension de la superficie du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane",

Vu l'arrêté du 4 mai 1977, portant premier renouvellement du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane" au profit de Marathon, Odeco et Norcen,

Vu l'arrêté du 20 avril 1978, portant cession partielle des intérêts détenus par Norcen et Odeco au profit des sociétés Petroswede et Enserch,

Vu l'arrêté du 28 août 1979, portant deuxième renouvellement du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane" au profit des sociétés Marathon, Odeco, Enserch, Petroswede et Norcen,

Vu l'arrêté du 26 février 1981, portant cession totale des intérêts détenus par Odeco au profit de Canam,

Vu l'arrêté du 29 janvier 1982, portant cession totale des intérêts de Norcen au profit de Murphy et troisième renouvellement du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane" au profit des sociétés Marathon, Canam, Svenska, Enserch et Murphy,

Vu l'arrêté du 14 avril 1983, portant institution de la concession d'exploitation de substances minérales du second groupe dite concession "El Bibane",

Vu l'arrêté du 25 janvier 1985, portant quatrième renouvellement du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane" au profit des sociétés Marathon, Murphy, Canam, Enserch et Svenska,

Vu l'arrêté du 5 janvier 1987, portant admission du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane" au bénéfice des dispositions du décret-loi susvisé,

Vu l'arrêté du 23 février 1987, portant 5ème renouvellement du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane" au profit des Marathon, Enserch et Svenska,

Vu l'arrêté du 12 mars 1987, portant extension de la superficie du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane",

Vu l'arrêté du 9 janvier 1988, portant cession partielle des intérêts détenus par les Compagnies Marathon, Enserch et Svenska dans le permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane" au profit de la société Oranje Nassau Hammamet C.V "Oranje Nassau",

Vu l'arrêté du 27 juin 1988, portant cession partielle des intérêts détenus par les sociétés Marathon et Svenska dans le permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane" au profit de la compagnie B.P développement,

Vu l'arrêté du 16 mars 1989, portant extension de la période de validité du 5ème renouvellement et de la superficie du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane",

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990, portant extension de la superficie du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane",

Vu l'arrêté du 27 mai 1991, portant sixième renouvellement du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane" au profit de Marathon, Oranje Nassau, B.P, Enserch et Svenska,

Vu l'arrêté du 9 mai 1992, portant cession totale des intérêts de B.P et Svenska dans le permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane" au profit de Marathon, Enserch et Oranje Nassau,

Vu l'arrêté du 8 novembre 1993, portant cession totale d'intérêts détenus par Enserch au profit de Marathon et Oranje Nassau et extension de la durée de validité du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane",

Vu la lettre du 5 septembre 1973, relative à l'abandon de Murphy du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane",

Vu la lettre du 27 juin 1975, relative à l'abandon de la compagnie Weisser du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane",

Vu la lettre du 28 septembre 1976, relative au changement de dénomination de Cigol qui sera désormais Norcen,

Vu la lettre du 18 avril 1980, relative à la nouvelle dénomination de Petroswede qui sera désormais Svenska,

Vu la lettre du 5 juin 1986, par laquelle Murphy et Canam ont notifié leur décision de ne pas renouveler le permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane",

Vu la demande déposée le 21 février 1994 à la direction générale des mines, demande par laquelle les sociétés Marathon et Oranje Nassau ont sollicité l'extension de six mois de la durée de validité de la période du 6ème renouvellement du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane",

Vu la demande déposée le 23 mai 1994 à la direction générale des mines relative à la rénonciation partielle de superficie du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de ses réunions du 3 février 1994 et 2 juin 1994,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier. - Est accordée une extension de six mois de la durée de validité du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane".

La période du 6ème renouvellement du permis arrivera à échéance le 11 août 1994.

Art. 2. - La nouvelle surface du permis "Gabès-Jerba-Ben Gardane" est de 2472 km² soit 618 périmètres élémentaires et est délimitée conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 1er janvier 1953 sur les mines par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après :

Sommets	N° de repère	Sommets	N° de repère
1	462.416	62	354.458
2	462.418	63	350.458
3	468.418	64	350.462
4	468.422	65	346.462
5	472.422	66	346.456
6	472.432	67	352.456
7	468.432	68	352.454
8	468.442	69	354.454
9	456.442	70	354.452
10	456.446	71	356.452
11	452.446	72	356.450
12	452.448	73	370.450
13	450.448	74	370.448
14	450.450	75	372.448
15	448.450	76	372.444
16	448.452	77	374.444
17	442.452	78	374.442
18	442.456	79	376.442
19	436.456	80	376.440
20	436.460	81	380.440
21	418.460	82	380.450
22	418.462	83	394.450
23	412.462	84	394.444
24	412.464	85	400.444
25	408.464	86	400.446
26	408.466	87	404.446
27	396.466	88	404.444
28	396.470	89	412.444
29	394.470	90	412.446
30	394.472	91	416.446
31	388.472	92	416.450
32	388.468	93	418.450
33	386.468	94	418.452
34	386.464	95	424.452
35	384.464	96	424.454
36	384.462	97	426.454
37	372.462	98	426.456
38	372.466	99	428.456
39	380.466	100	428.458
40	380.472	101	434.458
41	378.472	102	434.454
42	378.474	103	436.454
43	380.474	104	436.452
44	380.478	105	438.452
45	372.478	106	438.450
46	372.484	107	444.450
47	354.484	108	444.448
48	354.478	109	442.448
49	356.478	110	442.440
50	356.476	111	446.440
51	352.476	112	446.436
52	352.466	113	448.436
53	358.466	114	448.434
54	358.468	115	452.434
55	366.468	116	452.430
56	366.462	117	454.430
57	364.462	118	454.426
58	364.460	119	458.426
59	356.460	120	458.424
60	356.462	121	456.424
61	354.462	122	456.422

Sommets	N° de repère	Sommets	N° de repère
123	452.422	136	428.432
124	452.428	137	430.432
125	450.428	138	430.420
126	450.430	139	440.420
127	448.430	140	440.422
128	448.432	141	444.422
129	446.432	142	444.424
130	446.434	143	450.424
131	444.434	144	450.420
132	444.436	145	452.420
133	430.436	146	452.418
134	430.434	147	458.418
135	428.434	148	458.416
		149	462.416

Art. 3. - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes telles que ratifiées par la loi n° 72-24 du 27 avril 1972, ainsi que par le décret susvisé du 1er janvier 1953, et par les lois n° 85-93 du 22 novembre 1985, n° 87-9 du 6 mars 1987 et n° 90-56 du 18 juin 1990 susvisées.

Tunis, le 15 août 1994.

Le Ministre de l'Economie Nationale

Sadok Rabah

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 94-1729 du 22 août 1994, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles sis à Radès du gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la construction de l'institut supérieur des études technologiques de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n°76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis du ministre d'Etat ministre de l'intérieur et des ministres de l'agriculture et de l'éducation et des sciences,

Décète :

Article premier. - Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat et incorporés au domaine privé de l'Etat pour être mis à la disposition du ministère de l'éducation et des sciences, des immeubles sis à Radès, du gouvernorat de Ben Arous, nécessaires à la construction de l'institut supérieur des études technologiques de Tunis, entourés d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiqués au tableau ci-après :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	A	89079/4624	Radès	terre complantée	2h 85a 60ca	2h 08a 28ca	1 - Bessis (Louis - Isac) 2 - Bessis (Monique - Claude) 3 - Jamel Ben Ayachi Ben Salem 4 - Bessis (Roger, Alain, Orlio, Mouché) 5 - Bessis (Nicole, Ida, Ronaldine) 6 - Bessis (Colette Matilde)
2	B	52386 Tunis	Radès	terre complantée	83a 69ca	la totalité de l'immeuble	1 - Salah Ben Amara Saïdi 2 - Khemaïs Ben Aleya Ben Abdallah Saïdi 3 - Mohamed Ben Ali Ben Salah Ben Haj Amara Saïdi 4 - Abdallah 5 - fathallah les deux derniers fils de Ali Ben Mohamed Saïdi 6 - Ayed Ben hassine Ben Ahmed Saïdi
3	C	13185/1448 Ben Arous	Radès	terre complantée	53a 12ca	la totalité de l'immeuble	1 - Lombroso (Lgo) 2 - Lombroso (Bia)

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdits immeubles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et les ministres de l'agriculture, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'éducation et des sciences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 août 1994.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux titulaires des comptes à la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie
atteints par la prescription de 15 ans (suite)

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	AVOIR	Année Dépôt
0690585 K	LABIODI THABET	12,914	1978
0690678 L	GOURRAU NOUREDDINE B SADOX	4,085	1978
0690695 E	JELASSI HAFIDHA F HABIB JELASSI	6,834	1978
0690841 N	HASSEN B MAHMOUD SADDOUR	4,592	1978
0690851 Z	CHAABI MOHAMED B ABED	3,355	1978
0690854 C	ESMA NAHERZI F MOHAMED TAIEB MEST	47,424	1978
0690905 H	MOHAMED CHKIOUA	4,147	1978
0690925 E	EL AMAMI RHAIEB B HAMOUDA	21,154	1978
0691034 Y	RAHMOUNI HAMOUDA	8,175	1978
0691080 Y	LATIFA BOUHACHEM	65,374	1978
0691091 K	QUARTANI BRAHIM	35,550	1978
0691108 D	KMAR B SALEM V MOHAMED BOUZID	6,244	1978
0691173 Z	BEJAQUI MOHAMED B SALEM	4,365	1978
0691175 B	MOHAMED SAIDI	9,863	1978
0691198 B	TAOUFIK B SALAH EL MEHOI	4,628	1978
0691254 M	SADOK B JELAIL	11,112	1978
0691267 B	MAHDOUBA RIZGUI F ABDALLAH REZGUI	3,085	1978
0691271 F	CHAABANI MELIKA F CHARNI OTHMANE	13,457	1978
0691352 U	BANI MOHEDDINE B ABDELKADER	7,854	1978
0691357 Z	MOHAMED HEDI B ALI NASRI	6,716	1978
0691335 T	KHALED B ALI SAADA	15,777	1978
0691556 R	ADEL B NESSIR	17,944	1978
0691557 S	AHMED B AHMED EL HAOUACHI	18,590	1978
0691568 D	RADDAQUI ALI SEGHAIER	4,833	1978
0691573 J	JBABLI MOHAMED MOULDI	11,071	1978
0691591 D	SALEM B RADJEB	77,632	1978
0691678 Y	MOKHTAR B MOHAMED B AMMAR B CHAAB	6,462	1978
0691697 U	HAYMI BEYA F HASSEN RHAIEB	6,044	1978
0691757 J	FATHI B REJEB	7,642	1978
0691775 D	JAMILA B MASSOUD F ALI CHEBBA	3,407	1978
0691794 Z	MONCEF B MAHMOUD AYARI	3,926	1978
0691825 H	HABIB B SALEM	5,816	1978
0691839 Y	SADOK CHARNI	11,055	1978
0691869 F	ZINA B KHEMAIS DJEBALI	15,567	1978
0691936 D	EL AID B MOHAMED B AMARA EL MEJRI	4,057	1978
0691940 H	BANANI B ABDERRAHMAN	19,036	1978
0691983 E	OJEMAI MOHAMED KHERALLAH	8,614	1978
0691992 P	SALAH B AMAR	4,542	1978
0692148 J	NALOUTI HABIB B BAAZIZ	159,948	1978
0692271 T	SALAH HMAIDI	6,952	1978
0692314 P	TRABELSI MOHAMED B HATTAB	11,112	1978
0692336 N	AISSI EL HAMEL	8,679	1978
0692351 E	MOHAMED B MHAMED GHAZEL	6,442	1978
0692384 R	ARFAQUI MOULDI B MANOUBI B MOHAME	6,102	1978
0692404 M	ALI MNASRI	17,302	1978
0692453 R	MABROUK ZOUARI	6,900	1978
0692477 S	JOMNI DALANDA	17,977	1978
0692485 A	ZLITNI SABRA	11,450	1978
0692491 G	ALI B FARHAT MANAI	3,211	1978
0692518 L	MOHAMED LASAAD LARRIANI	3,636	1978

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	AVOIR	Année Dépôt
0692542 M	EL HABIE YAKOUBI	3,886	1978
0692545 R	MOUNIRA MANSOURI	3,121	1978
0692565 M	EL MATRI JILANI B ALI	7,278	1978
0692653 H	ENGADOU MOHAMED B MAHMOUD	5,565	1978
0692689 X	CHOUL SAID B ABDALLAH B SAID	5,114	1978
0692891 S	BACCOUCHE MOHSEN	82,944	1978
0692916 U	SALEM B AHMED TIBA	3,374	1978
0692920 Y	ANNABI NOUREDDINE	170,687	1978
0692921 Z	SAADI AHMED	57,058	1978
0692983 S	SALLOUHA TANBOURA F MOHAMED B HOUR	26,937	1978
0693020 G	ZGADI KHEMAIS B MOHAMED	14,584	1978
0693038 B	SAIES AHMED	35,378	1978
0693043 G	MOHAMED B SALAH ARIPI	9,799	1978
0693046 K	MABROUKA B SALAH ARIPI	6,934	1977
0693116 L	MOHAMED B HADDADA	24,132	1978
0693121 S	MOHAMED B MOHAMED YOUSSEF LAHMAR	3,093	1978
0693130 B	MISSAOUTI MAQUI B MOHAMED	14,774	1978
0693137 J	KHADIJA B AMMAR B SALEM B ALI	57,829	1978
0693161 K	ARFAOUI HABIB B AHMED	7,618	1978
0693171 W	JAMOUSSI MOUNIR	16,850	1978
0693307 U	ABDELFATTEH BACCOUCHE	12,333	1978
0693345 K	FAOUZI B MOHAMED EL GHOUL	3,725	1978
0693432 E	AYARI ALI B HASSOUNA	12,103	1978
0693446 V	AHMED B ALI B MOHAMED BOUGUI	7,665	1978
0693450 Z	BANNOUR HASSEN	5,366	1978
0693544 B	MEHENNAOUI TIJANI	4,344	1978
0693554 M	MOKTAR B FREDJ KAAFAR	26,636	1978
0693607 V	FERCHICHI HEDI	5,094	1978
0693629 U	SAIDI BRAHIM B MOHAMED SALAH	3,604	1978
0693679 Y	BOUSELMI HOUCINE	5,148	1978
0693743 T	JELLOULI SALHI	9,254	1978
0693766 T	SALEM MSADDAK B ALI OTHMAN	3,127	1978
0693777 E	CHAFRA HACHMI	10,804	1978
0693784 M	MEJRI MAJID B M HAMED B AHMED	6,067	1978
0693811 S	YOUSSEF B HEDI B BELGACEM ABIDI	15,842	1978
0693824 F	JEMAA B SMAIL	6,910	1978
0693830 M	ZINA B MHAMED F SADOE B AMMAR SAY	13,316	1978
0693845 D	MOHAMED B MABROUK AYADI	15,524	1978
0693854 N	AYARI MOHAMED RACHED	5,028	1978
0693859 U	MOHAMED HADDAD	5,441	1978
0693900 N	EL GLAA HABIBA B GACEM	17,612	1978
0693911 A	MOHAMED FAOUZI LADHARI	7,444	1978
0693914 D	YOUSSEF B MOHAMED B AMOR HELLAL	29,060	1978
0693932 Y	MAHMOUD B MOHAMED B AMOR MEDEBBI	3,693	1978
0694008 F	MAHJOUR HAMADI	3,940	1978
0694009 G	MEZLINI MONGIA	43,882	1978
0694034 J	ALOUI AMOR B LAMBAREK	3,941	1978
0694054 F	MONGIA B HASSEN V LIMAM HAMDA	65,224	1978
0694066 U	LAIFA MOULOI B SALAH B AHMED	24,794	1978
0694092 X	HECHMI B YOUNES HAMMED	4,996	1978

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	AVOIR	Année Dépôt
0694127 K	NACEUR B AMARA KHAMASSI	7,645	1978
0694130 N	TRABELSI ALI	2,930	1978
0694200 P	GASMI NADJIA F HAMEUR LAIN	6,169	1978
0694230 X	GUIMOIR MOKHTAR	11,746	1978
0694284 F	SADOK KEFI	4,476	1978
0694340 S	HOUCINE DJEBALI	5,468	1978
0694362 R	KELEI BELGACEM B MOHAMED ALI	56,197	1978
0694383 N	TLILI ABDERRAHMANE B MOHAMED	8,037	1978
0694387 T	BECHIR B ABDELKADER B JANNET	26,344	1978
0694445 F	RIDHA B HAFSIA	4,419	1978
0694453 P	ABDELHAMID B MENAI B SAAD EL IBID	4,200	1978
0694460 X	MADAME ARROUSSIA B MOHAMED NAOUAR	3,737	1978
0694466 D	HABIBA CHALGHOUMI F JALLOUL LAHBI	5,440	1978
0694469 G	FERCHICHI YUCEF	12,434	1978
0694521 N	KEMAIES ZOGLAMI	3,868	1978
0694559 E	CHERIF TABOUAI B MOHAMED	7,278	1978
0694610 K	MANOUBIA MARAI V AMMAR B NESSIB	10,388	1978
0694616 U	MADAME MABROUKA B ALI B KAID	36,820	1978
0694638 R	RIAHY ABDERRAHMAN	5,750	1978
0694712 H	ABDERRAOUF B MOHAMED B SLAMA	6,617	1978
0694771 K	MATTALI ZINA B MOHD V BACCAR MEST	110,700	1978
0694805 X	ATOUI MOHAMED SALAH	6,262	1978
0694815 H	DJEHAM NAIMA	9,886	1978
0694872 V	RIDHA MATOUI	6,933	1978
0694900 A	HAMADI B HASSINE TAROUDI	3,210	1978
0694933 L	MUSTAPHA B DHIFALLAH	5,628	1978
0694953 H	MOHAMED MOUSSA HAMDI	148,944	1978
0695015 A	CAMPO ORSOLA F BOSCO ALBERTO	21,018	1978
0695041 D	ABDELHAMID FARHANI	3,091	1978
0695049 M	HASSEN B MOHAMED SALAH ABIDI	3,725	1978
0695114 H	HACHEM SALAH B MOHAMED	5,294	1978
0695120 P	REZGUI SALAH MOUJAHED B MOHAMED	3,137	1978
0695134 E	HABIB AKKARI	6,305	1978
0695152 Z	JEDIDI BOULAHMI	9,401	1978
0695210 M	CHERIF SADOK	32,124	1978
0695262 U	MEJRI NOUREDDINE	4,071	1978
0695263 V	SALEM B AKREMI B MOHAMED ESSASSI	24,923	1978
0695271 D	FENDRI MOURAD	3,744	1978
0695272 E	SALLOUA NOUREDDINE	3,781	1978
0695317 D	HACHLEF B AHMED MELLEF	4,075	1978
0695339 C	ABDERRAOUF B HEDI B NASR	5,114	1978
0695377 U	SALLAM B ALI B BELGACEM B KHELIFA	4,696	1978
0695418 N	MEHERZIA TARHOUNI V EL ARBI EL AC	16,000	1978
0695422 T	MOHAMED ALI TAHAR B AHMED AMARI	38,792	1978
0695516 V	NEFISSA SEDIRI F ZGATNI AMAR B MO	15,079	1978
0695528 H	MAJDI ABDESSATAR	27,793	1978
0695534 P	EL HEDI B SAAD	5,083	1978
0695572 F	MOHAMED ARFAOUI B MOHD SALAH	6,391	1978
0695577 L	CHEDLI EL GUEBBI	24,714	1978
0695607 U	HOUCINE B MOHAMED BOUJEMAA	11,655	1978